番禺区化龙镇环村公路出荣阳大道26米处“1·16”一般道路交通事故调查报告

2021年01月16日6时45分许，罗凯驾驶粤ACK898重型特殊结构货车行驶至广州市番禺区化龙镇环村公路出荣阳大道26米时，与李满洪(未获得驾驶证、未戴头盔)驾驶的两轮人力自行车发生碰撞，导致车辆损坏、李满洪受伤，经送医院抢救无效死亡的交通事故。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广州市生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（穗安监〔2018〕232号）的有关规定，区交警大队进行了前期调查处理，初步认定本起事故属于经营性道路运输车辆造成1人死亡且对事故发生负同等以上责任的一般道路交通事故，涉事生产经营单位所有营运车辆两年内死亡责任事故率超过5%。根据有关规定，经区人民政府授权，区应急管理局牵头成立了由区住建局、区交通运输局、区总工会、区交警大队有关人员组成的“1·16”道路交通事故调查处理组（以下简称事故调查组），开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入开展事故调查工作。通过现场检查、调查取证、检验鉴定，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，提出了加强和改进工作的措施建议。

一、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故经过

2021年01月16日4时15分许，罗凯（广州市正江混凝土有限公司（以下简称正江公司）正式雇佣的驾驶员）驾驶号牌为粤ACK898重型特殊结构货车由正江混凝土搅拌站出发，运载混凝土前往化龙镇奥园学苑工地卸货。至6时45分许，卸完返回正江公司的过程中，途经广州市番禺区化龙镇环村公路出荣阳大道26米时，由于限高在实施倒车行驶40米左右后，碰撞由李满洪驾驶的无号牌两轮人力自行车，造成车辆损坏、李满洪受伤，经送医院抢救无效死亡的交通事故。

（二）事故应急处置情况

1.2021年01月16日6时46分，110指挥中心接警，报警人罗凯称货车与自行车相撞，1名男子受伤，需要120。

2.7时01分，区交警五中队民警到场处置，按照一般交通事故程序跟进处理。

（证据材料：交通警情单（单号：44010020210116060196007 26）复制件）

（三）事故伤亡人员情况

姓名：李满洪，男，79岁，汉族。经广东省广州市番禺区公安司法鉴定中心鉴定，结论为李满洪符合巨大钝性暴力作用致严重颅脑损伤死亡。

（证据材料：广东省广州市番禺区公安司法鉴定中心鉴定书（穗番交（司）鉴（法病）字〔2021〕007号、居民死亡医学证明（推断）书（证书编号：D442019005108）等复制件）

（四）事故初期处理和善后工作情况

事故发生后，区相关职能部门采取一系列措施：一是区应急管理局、区住建局、区交通运输局、区总工会和区交警大队等部门成立事故深度调查组，深入肇事车辆所属企业开展深度

调查并封存相关证件材料；二是组织事故处理，进行事故现场勘察，委托第三方检验鉴定机构对肇事车辆进行技术鉴定；三是区交警大队做好死者家属安抚工作。

（五）事故直接经济损失情况

事故直接经济损失人民币 1.5 万元。

二、事故调查情况

（一）事故车辆情况

1.粤 ACK898 重型特殊结构货车，车主：正江公司，品牌型号：集瑞联合牌 QCC5312GJBD656N。行驶证注册登记日期：2019 年 5 月 13 日，使用性质：非营运，检验有效期至：2021 年 5 月，交强险有效期至 2021 年 4 月 3 日。机动车状态：正常。

2.无号牌两轮人力自行车，品牌型号：已磨损无法查证，车架号码：已磨损无法查证。

（证据材料：相关车辆行驶证、机动车信息查询结果单、保险单等复制件）

（二）事故车辆痕迹检验情况

车辆	情况
粤 ACK898 重型特殊结构货车	（1）该车外观轮廓为长 10200mm、宽 2550mm、高 3990mm；（2）该车尾部从地面往上量 78-106cm 处，车尾部支架外侧有明显碰刮痕。
无号牌两轮人力自行车	（1）该车外观轮廓为长 130cm，宽 55cm，高 100cm；（2）车前箩筐从地面往上量 75-82cm 处有明显碰刮痕；（3）车前轮碰撞后扭曲变形；（4）车后轮及车体支架中间处有明显碾压痕迹，后轮扭曲变形。

（证据材料：道路交通事故车辆痕迹检验笔录（编号：穗

公交（番）车检字第 4401131202100000014A 号、穗公交（番）车检字第 4401131202100000014B 号）等复制件）

（三）事故车辆技术鉴定情况

车辆	制动系统	转向系统	灯光系统	雨刮系统	行驶速度
粤 ACK898 重型特殊结构货车	合格	合格	合格	合格	3.1km/h
无号牌两轮人力自行车	合格	合格	—	—	11.0km/h

（证据材料：道路交通事故车辆技术检验报告（粤安车技检〔2021〕P52101160638A 号、粤安车技检〔2021〕P52101160638A-1 号、粤安车技检〔2021〕P52101160638B 号、粤安车技检〔2021〕P52101160638B-1 号）复制件）

（四）事故车辆驾驶人情况

罗凯，男，32 岁，布依族，驾驶证初次领证日期：2010 年 09 月 30 日，有效期至：2026 年 09 月 30 日，准驾车型：A2。

（证据材料：人员信息、驾驶证、驾驶人信息查询结果单复印件）

（五）驾驶人员酒精测试情况

1. 酒精检测情况：

经对罗凯进行酒精含量呼气检查，判定结果：未超标，酒精含量为：0mg/100mL（BAC），该结果初步确定没有实施饮酒后驾驶机动车的行为。

（证据材料：酒精含量测试报告（仪器编号：UYU301944，报告编号：97）、呼气检查笔录等复制件）

（六）事故道路情况

1. 道路基本情况

现场位于番禺区环村公路出荣阳大道东 26 米，该路段为双向车道，单方向单车道，水泥路面基本完好，干燥无积水，夜间有路灯，照明正常。现场路段交通信号方式为地面车道标线。

2. 交通设施情况

事故点前后 500 米的地面标线存在磨损；事故点上游 350 米处设有校车站点标志，250 米处设有限高提示标志，150 米处设有 T 字路口警示标志，事故地点设有人行道护栏、黄方格标线；事故点下游 30 米处为村进出收费岗亭设有限高提示标志，300 米处设有学校路段标志与注意儿童标志。

3. 设施合理性分析

事发路段限高警示标志设置合理，该路段为双向车道，单方向单车道，车流量一般。

（七）事故过错方及责任情况

经区交警大队调查确认事故过错方及承担责任情况：

1. 罗凯驾驶机动车时没有按照操作规范安全驾驶，没有察明车后情况、确认安全后倒车，违反了《道路交通安全法》第二十二条第一款[①]及《道路交通安全法实施条例》第五十条[②]的规定，其过错行为是事故发生的全部原因。

2. 李满洪在事故中没有过错行为。

3. 根据《道路交通安全法实施条例》第九十一条[③]及《道路

---

① 《道路交通安全法》第二十二条第一款规定："机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。"

② 《道路交通安全法实施条例》第五十条规定："机动车倒车时，应当察明车后情况，确认安全后倒车。不得在铁路道口、交叉路口、单行路、桥梁、急弯、陡坡或者隧道中倒车。"

③ 《道路交通安全法实施条例》第九十一条规定："公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。"

交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项[①]的规定，罗凯承担此事故的全部责任，李满洪无责任。

（证据材料：《道路交通事故认定书》（第4401131202100000014号））

（八）事故单位情况

正江公司，于2019年6月26日取得广州市番禺区市场监督管理局核发的营业执照，营业执照编号：S26120190835946(2-1)统一社会信用代码：91440113567908298X，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：广州市番禺区石楼镇清流下天六工业区5号，法定代表人：罗丽如，成立日期：2011年01月06日，营业期限：2011年01月06日至2041年01月05日，注册资本：叁仟伍佰万元（人民币），经营范围：非金属矿物制品业；于2019年8月28日取得了广州市住房和城乡建设局核发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D344057711，有效期：至2021年4月5日，资质类别及等级：预拌混凝土专业承包不分等级。该公司名下共有重型特殊结构货车52辆。

公司履职情况：一是建立了安全生产责任制，明确各岗位的安全管理职责，制定了安全生产管理规章制度，设置安全生产管理组织架构；二是制定了安全培训教育制度，主要负责人（站长）和车队长落实了对驾驶员的安全教育培训工作，未如实记录安全生产教育和培训情况，且未见安全管理人员对驾驶员的三级教育培训记录；三是建立了安全检查制度，制作了检查记录表及现场检查事故隐患整改通知书，开展了日检、周检、月

---

①《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项规定："公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。（一）因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任。"

检等安全检查工作；四是建立了搅拌车管理制度，明确了驾驶员岗位职责及主要工作要求，提出了对驾驶员违法制度和规定的处罚实施细则；五是建立了企业GPS监控及处理台账，安装了车载定位终端，配置了监控人员；六是建立了车辆行驶安全操作规程，明确了车辆行驶中的操作要求，未如实告知肇事司机有关的安全生产注意事项。

（证据材料：《营业执照》、《建筑业企业资质证书》、正江公司安全生产台账资料、搅拌车明细表、相关人员询问笔录等复印件）

（九）勤务安排及落实情况

经核查，事故发生路段的当班勤务管理（1月15日1班勤务：08时30分至次日17时30分）分别由民警张琼斌、苏勇球驾驶粤A4119警车巡逻执勤，查处货车违法5宗、超载6辆、违停41张；2班郑浩林、梁炳根勤务：08时30分至次日08时30分），驾驶粤A9651警车负责辖区（兴业大道、金山大道、化龙镇、新造镇的管理和接处警工作（共巡逻41.2公里）。执罚车辆均为重型大货车，检查并处罚违法大客车2辆、危化车3辆，查扣五类车21台；林钜潮负责处理交通事故。

（十）交通安全宣传教育工作开展情况

区交警大队五进宣传员每月不定期至辖区收费站、相关企业进行交通安全宣传，授课，派发传单。

（证据材料：有关部门工作情况材料）

三、事故发生的原因和性质

（一）事故原因

经调查认定，事故的直接原因是罗凯驾驶机动车时，没有按照操作规范安全驾驶，没有察明车后情况、确认安全后倒车，

碰撞由李满洪驾驶的无号牌两轮人力自行车。

（二）事故性质

经事故调查组通过调查和综合分析认定，该起事故是一起一般道路交通责任事故。

四、事故单位存在问题

正江公司，违反了《安全生产法》第二十五条第四款[①]规定，未如实记录安全生产教育和培训的时间、内容；第四十一条[②]规定，未如实告知有关的安全生产事项。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）追究相关人员的刑事责任

罗凯，正江公司驾驶员，因涉嫌交通肇事罪于2021年3月13日被公安机关立案侦查。

（二）事故单位的处理建议

正江公司，依据《安全生产法》第九十四条第（三）、（四）项[③]规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

（三）建议由企业给予内部问责处理的人员

1. **齐伟杰**，中共党员，正江公司站长，作为企业主要负责人未有效实施安全生产教育和培训工作，未督促安全管理人员如实记录驾驶员三级教育培训情况，建议由正江公司按照公司内部奖惩制度进行处理。

---

①《安全生产法》第二十五条第四款规定："生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。"

②《安全生产法》第四十一条规定："生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。"

③《安全生产法》第九十四条规定："生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；（四）未如实记录安全生产教育和培训情况的。"

2.刘新尧，群众，正江公司安全管理人员，对驾驶员教育培训工作不到位，未如实告知驾驶员相关安全生产事项，未如实记录驾驶员教育培训情况，建议由正江公司按照公司内部奖惩制度进行处理。

六、事故防范和整改措施

为了认真吸取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，各有关部门严格按照“管行业必须管安全管应急、管业务必须管安全管应急、管生产经营必须管安全管应急”的原则，切实加强本行业领域的业务管理和安全管理，提出以下对策措施和建议：

（一）区住建局要强化混凝土行业监管，一是加强安全教育。通过印发文件、召开安全专题会议、现场督导等方式，开展安全警示教育，强化对搅拌车管理人员、驾驶员的教育培训管理；二是加强监督检查。加大对质量管理、人员管理、制度管理、自有搅拌车管理、生产环境管理等方面的监督检查力度，对存在问题及时督促整改，情节严重的作出停产处理；三是加强部门联动。加强部门联动执法检查力度，强化混凝土行业监管，在搅拌车交通安全上实现齐抓共管，有效促进源头治理；四是加强动态管理。根据《广州市预拌混凝土企业绿色生产管理规程》的规定，督导各混凝土生产企业加强对已纳入GPS动态跟踪系统的自有搅拌车管理力度，并采取随机抽检的方式强化监管。

（二）区交警大队要加强重点车辆管控，提高上路率、见警率、管控率、查处率，严厉打击以酒后驾驶、疲劳驾驶、超员、超速为主的交通违法行为，加强以区超限超载检测站点为依托，确认超限超载车辆，依法进行处罚、记分；加强事故分

析研判，根据事故多发时段、路段及原因等特点开展针对性管控整治，对多次违法未处理、逾期未年检、未报废的重点车辆企业，要约谈企业负责人和安全员，督促企业落实主体责任，对车辆所属单位为属地以外的企业，要及时将隐患排查情况函告企业所在地交警及交通管理部门，同时要督促企业对车辆安全状况情况、驾驶人资质等情况开展自查自纠，加强安全驾驶教育培训，提高司机的安全驾驶意识，严格落实企业主体责任。

（三）各镇（街）要强化交通安全综合治理及宣传教育，及时消除安全隐患。组织各部门联合对“两客两危”、载货汽车、“五类车”等重点车辆加大管理力度，优化道路组织；加强对广大群众、特别是对驾驶员的交通安全教育，组织媒体曝光相关案例，努力提高群众交通安全出行意识。

（四）企业要深刻汲取事故教训，认真落实安全生产主体责任。健全安全生产责任制和相关管理制度，加强驾驶员教育培训工作，严格落实各项规章制度，防止新司机在未熟悉路线的情况下上路，组织开展针对性专题培训学习，提高从业人员安全意识，防范事故发生。

附件：番禺区化龙镇环村公路出荣阳大道26米处“1·16”一般道路交通事故调处理组成员同意结案签名表

番禺区化龙镇环村公路出荣阳大道26米处“1·16”
一般道路交通事故调查处理组
2021年4月7日